

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4427/2536	นาง นาง ประ สาร กับพวก	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด	โจทก์
	นาย สม พงษ์ ชัย วงศ์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 249

ป.รษฎากร มาตรา

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรษฎากร มาตรา

การที่จำเลยร่วมให้การว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นคำให้การที่อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธไว้ชัดแจ้งแล้ว คดีจึงมีประเด็นพิพาทด้วยว่าหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ โจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้ ม. ฟ้องคดีซึ่งเป็นการมอบให้บุคคลเดียวกระทำการครั้งเดียว เพราะเป็นการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเดียว ที่หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท จึงครบถ้วนตามประมวลรษฎากรแล้ว เมื่อจำเลยร่วมมิได้อุทธรณ์ในปัญหาที่ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วเพราะโจทก์เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าเสียหายจำเลยร่วมจะฎีกาปัญหาดังกล่าวไม่ได้ เพราะเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 แม้จำเลยที่ 1 จะขาดต่อไปอนุญาตขับชี้รถยนต์เกินกว่า 180 วันในเวลาเกิดเหตุซึ่งจำเลยร่วมไม่ต้องรับผิดชอบ

มกราคมประกันภัยข้อ 2.13 ก็ตาม แต่ตามข้อ 2.14 ระบุเป็นใจความว่าบริษัท (จำเลยร่วม) จะไม่ยกข้อ 2.13 เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามข้อ 2.1 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัยเพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัททันที ดังนั้นจำเลยร่วมไม่มีสิทธิที่จะยกเอาเหตุที่ใบอนุญาตขับชีรถยนต์ขาดการต่ออายุดังกล่าวมาเป็นข้อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะตามข้อ 2.1 ได้แต่ยกขึ้นว่ากล่าวเอากับผู้เอาประกันภัยจำเลยร่วมจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นภรรยาของนายทองแดง ประสารโจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 3 ฟ้องคดีนี้ โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรของนางบุญนong กันยารัตน์ กับนายทองแดง โจทก์ที่ 3 เป็นบุตรของโจทก์ที่ 1 กับนายทองแดง จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดโดยได้ขับรถยนต์บรรทุกในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ชนรถยนต์ที่นายทองแดง นางบุญนong และโจทก์ที่ 2 โดยสาร เป็นเหตุให้นายทองแดงนางบุญนong ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขอให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าทำศพ ค่าขาดไร้อุปการะและค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน98,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน39,000 บาท นับแต่วันฟ้อง และจากต้นเงิน 59,000 บาท นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไป

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้อง เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์อีกฝ่ายหนึ่ง ค่าเสียหายสูงเกินไป ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ที่ 1 มีชอบด้วยกฎหมาย เพราะหนังสือมอบอำนาจมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนจำเลยที่ 1 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 หรือปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสาม จำเลยร่วมไม่ต้องรับผิดชอบเงินในกรมธรรม์ประกันภัยเพราะผู้ขับขี่ขาดต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เกินกว่า 180 วันทั้งโจทก์ทั้งสามเรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวจะพึงต้องใช้ค่าเสียหายฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยร่วมจึงขาดอายุความ ค่าเสียหายไม่เกิน 22,000 บาท เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์อีกฝ่าย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 74,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแก่โจทก์ทั้งสามโดยในเงินจำนวนนี้ให้จำเลยร่วมรับผิดชอบด้วยเป็นเงิน 54,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยร่วมฎีกาข้อแรกว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยในประเด็นว่า หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ประเด็นข้อนี้จำเลยร่วมให้การว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 1 มิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคำให้การที่อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธไว้ชัดแจ้งแล้วว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ชอบเพราะมิได้ปิดอากรแสตมป์หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย คำให้การของจำเลยร่วมเช่นนี้จึงมีประเด็นพิพาทด้วยว่า หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ และเป็นข้อที่ได้ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นหาใช่ว่า จำเลยร่วมเพียยกข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวมากล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ ดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ ฯลฯ แล้ววินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจนั้น เป็นหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้นายมิตรประसार ฟ้องคดีนี้ซึ่งเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวกระทำการครั้งเดียวเพราะเป็นการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเดียว ที่หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท จึงครบถ้วนแล้วตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 แห่งประมวลรัษฎากรและรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ว่า โจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้นายมิตรประसार ฟ้องคดีนี้จริง โจทก์ที่ 1 จึงมีอำนาจฟ้อง

จำเลยร่วมฎีกาข้อต่อไปว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วเพราะโจทก์เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าเสียหาย เห็นว่าปัญหาดังกล่าว จำเลยร่วมมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

จำเลยร่วมฎีกาข้อสุดท้ายว่า ตามใบอนุญาตขับขี่แสดงให้เห็นว่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยที่ 1 ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วันก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยร่วมจึง

ไม่ต้องรับผิดชอบอีกต่อไปในกรณีการประกันภัย ข้อ 2.13.6 ซึ่งระบุเป็นความว่าผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ อันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน ฯลฯ ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ เห็นว่า แม้จะมีข้อ 2.13.6 การยกเว้นทั่วไป ระบุว่า การรับประกันภัยตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดใด ๆ แต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วันก็ตาม แต่ก็มีข้อ 2.14 ซึ่งเป็นข้อสัญญาพิเศษระบุว่า "ภายใต้จำนวนเงินจำกัดตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรรมสิทธิ์หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือข้อ 2.13 หรือเงื่อนไขทั่วไปเว้นแต่ข้อ 1.2 เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามกรรมสิทธิ์นี้ต่อผู้เอาประกันภัยเพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัททันที" ดังนั้น จำเลยร่วมจะยกเอาเหตุที่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดใด ๆ เกินกว่า 180 วัน มาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกตามข้อ 2.1 หาได้ไม่ ได้แต่ยกขึ้นว่ากล่าวเอากับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น จำเลยร่วมจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรรมสิทธิ์ประกันภัย

พิพากษายืน

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ